



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento de Pessoas
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

PORTARIA INPI/PR Nº XXX, DE DIA DE MÊS DE ANO

Estabelece critérios e procedimentos para a concessão de licença para capacitação no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ~~INPI~~ ^{INPI}so das atribuições regimentais previstas no Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, considerando o constante dos autos do processo nº 52402.011418/2025-80,

R E S O L V E :

Art. 1º Esta Portaria estabelece os critérios e os procedimentos necessários à concessão da licença para capacitação no âmbito do Instituto.

Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:

I - oportunidade: conjuntura temporal propícia para gozo da licença, considerando demanda de trabalho estimada e disponibilidade da efetiva força de trabalho da unidade no período solicitado;

II - conveniência: natureza de ato que atende à finalidade e aos interesses pretendidos pelo INPI;

III - utilidade: o conteúdo do aprendizado deverá estar relacionado às atividades desempenhadas pelo servidor na unidade de exercício ou às atribuições do cargo ou função que ocupe;

IV - gozo simultâneo de licença para capacitação: quando houver coincidência de período superior a 5 (cinco) dias; e

V - treinamento regularmente instituído: qualquer ação de desenvolvimento promovida ou apoiada pelo Instituto.

Art. 3º Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 (três) meses, para participar de curso de capacitação profissional, desde que demonstradas a conveniência, a oportunidade e a utilidade da capacitação para o INPI.

§ 1º Os períodos de licença de que trata o *caput* deste artigo não são acumuláveis.

§ 2º O servidor que possua 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público federal somente poderá usufruir a licença para capacitação após aprovação no estágio probatório no INPI.

§ 3º É vedada a concessão de licença para capacitação a servidor sem vínculo efetivo com a Administração Pública Federal.

CAPÍTULO I
DAS MODALIDADES DE CONCESSÃO

Art. 4º A licença para capacitação poderá ser concedida:

I - para cursos presenciais, semipresenciais ou a distância;

II - para elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de livre-docência ou estágio pós-doutoral, desde que o servidor tenha cursado, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos créditos exigidos pelo programa ou curso;

III - para participação em curso presencial ou intercâmbio para aprendizado de língua estrangeira, quando recomendável ao exercício de suas atividades, conforme atestado pela chefia imediata e aprovado pela chefia mediata;

IV - na hipótese de necessidade de prorrogação dos prazos de afastamento para pós-graduação *stricto sensu* e estudo no exterior, de que tratam os incisos I e II do art. 21 do Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019; ou

V - para curso conjugado com:

a) atividades práticas em posto de trabalho, em órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta dos entes federativos, dos Poderes da União ou de outros países ou em organismos internacionais; ou

b) realização de atividade voluntária em entidade que preste serviços dessa natureza no Brasil.

§ 1º O período de realização das ações de capacitação de que tratam os incisos I, III e V do *caput* deste artigo deve estar inserido no período de usufruto da licença para capacitação.

§ 2º Não será concedida licença para cursar disciplinas de graduação ou de pós-graduação.

§ 3º No caso de realização de cursos de língua estrangeira no exterior, a licença para capacitação somente será concedida quando estes forem oferecidos no país onde o idioma seja oficialmente praticado.

CAPÍTULO II

DO PERÍODO DA LICENÇA E REQUISITOS DE CARGA HORÁRIA

Art. 5º A licença para capacitação poderá ser parcelada em, no máximo, 6 (seis) períodos e o menor período não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias.

§ 1º Quando a licença para capacitação for concedida de forma parcelada deverá ser observado o interstício mínimo de 60 (sessenta) dias entre quaisquer períodos de gozo da referida licença, e entre estes e os programas de treinamento regularmente instituídos.

§ 2º O gozo integral ou da última parcela da licença para capacitação deverá ter início até o dia anterior ao início do período de aquisição do novo quinquênio.

Art. 6º A licença para capacitação somente poderá ser concedida quando a carga horária total da ação de desenvolvimento ou do conjunto de ações previstas nos incisos I, III e V do art. 4º desta Portaria for superior a 30 (trinta) horas semanais.

§ 1º Caso a instituição promotora ofereça cargas horárias distintas para curso em modalidade a distância, sem alteração de conteúdo programático no material de divulgação, será considerada a menor carga horária disponível para cálculo da média de 30 (trinta) horas-aula semanais.

§ 2º Será admitida a composição de vários eventos de capacitação para o atendimento da carga horária mínima, desde que todos ocorram ao longo do período pleiteado e emitam certificado de conclusão ou documento equivalente.

§ 3º No caso de combinação de modalidades distintas, a carga horária semanal exigida corresponderá à média aritmética simples das modalidades pretendidas.

§ 4º A ação que fundamentar o pleito do servidor deverá ser ofertada por instituições de educação de notório reconhecimento científico, públicas ou privadas.

§ 5º Não será concedida licença para capacitação para realização de cursos na modalidade a distância ofertados regularmente pelo INPI em parceria com outras instituições.

CAPÍTULO III

DOS LIMITES E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Art. 7º O quantitativo máximo de autorizações simultâneas de licença para capacitação limita-se ao percentual de até 5% (cinco por cento) por unidade administrativa do INPI, e eventual resultado fracionário será arredondado para o número inteiro imediatamente superior, limitado ao percentual de até 5% (cinco por cento) do total de servidores em exercício no INPI, arredondado para cima.

Parágrafo único. Nos casos em que os requerimentos simultâneos de servidores lotados em uma mesma unidade administrativa superarem o estabelecido no *caput* deste artigo, o dirigente máximo da unidade deverá priorizar, de acordo com os critérios a seguir, nesta ordem, o servidor:

- I - cujo curso pretendido seja de maior interesse para a unidade administrativa, desde que devidamente justificado;
- II - que ainda não tenha sido contemplado ou tenha usufruído a licença há mais tempo;
- III - cujo período aquisitivo necessário para solicitação da licença tenha sido completado há mais tempo;
- IV – que tenha obtido a maior nota no(s) último(s) ciclo(s) de avaliação de desempenho;
- V – que tenha alcançado as metas de desempenho individual;
- VI - com maior tempo de exercício no INPI; e
- VII - com maior idade.

CAPÍTULO IV

DA CONCESSÃO E FORMALIZAÇÃO

Art. 8º A concessão de licença para capacitação caberá ao Presidente do INPI, permitida a delegação para o Diretor de Administração, vedada a subdelegação.

Parágrafo único. A autoridade responsável, na ocasião da concessão, considerará:

- I - se o afastamento do servidor inviabilizará o funcionamento do INPI; e
- II - os períodos de maior demanda de força de trabalho.

Art. 9º O servidor poderá se ausentar das atividades somente após a publicação do ato de concessão da licença para capacitação, salvo disposição em contrário, sob pena de o período afastado sem o devido amparo legal ser computado como falta, sem prejuízo das sanções disciplinares cabíveis.

Parágrafo único. O prazo para a decisão final sobre o pedido e a publicação do eventual deferimento é de 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação dos documentos necessários.

Art. 10. O servidor movimentado, requisitado ou cedido deverá requerer a concessão da licença para capacitação ao órgão ou entidade de exercício, na forma do normativo publicado por este.

Art. 11. Para usufruto da licença para capacitação por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, o servidor:

- I - requererá, conforme o caso, a exoneração ou a dispensa do cargo em comissão ou função de confiança eventualmente ocupado, a contar da data de início do afastamento; e
- II - não fará jus às gratificações e adicionais vinculados à atividade ou ao local de trabalho e que não façam parte da estrutura remuneratória básica do seu cargo efetivo, caso em que ficará suspenso o pagamento das parcelas a contar do primeiro dia de afastamento.

§ 1º A suspensão do pagamento de que trata o inciso II não implica dispensa da concessão das referidas gratificações e adicionais.

§ 2º O disposto no inciso II não se aplica às parcelas legalmente vinculadas ao desempenho individual do cargo efetivo ou ao desempenho institucional.

Art. 12. A licença para capacitação poderá ser concedida, entre outros critérios, quando a ação de desenvolvimento:

I - estiver prevista no PDP do órgão ou da entidade do servidor;

II - estiver alinhada ao desenvolvimento do servidor nas competências relativas:

a) ao INPI;

b) à sua carreira ou cargo efetivo; e

c) ao seu cargo em comissão ou à sua função de confiança.

III - o horário ou o local da ação de desenvolvimento inviabilizar o cumprimento da jornada semanal de trabalho do servidor; e

IV - o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante o afastamento estiver alinhado com a área de atribuição do cargo efetivo, do cargo em comissão ou da função de confiança do servidor ou à área de competências da sua unidade de exercício.

Parágrafo único. Os pedidos de licença para capacitação formulados pelos servidores serão processados a partir da data de aprovação do PDP do INPI.

CAPÍTULO V DA INTERRUPTÃO DA LICENÇA

Art. 13. A licença para capacitação poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração, condicionado à edição de ato do Presidente do INPI, permitida a delegação para o Diretor de Administração, vedada a subdelegação.

§ 1º A interrupção da licença para capacitação a pedido do servidor motivada por caso fortuito ou força maior não implicará ressarcimento ao erário, desde que comprovada a efetiva participação ou aproveitamento da ação de desenvolvimento no período transcorrido da data de início da licença até a data do pedido de interrupção.

§ 2º As justificativas e a comprovação da participação ou do aproveitamento dos dias de licença na hipótese do parágrafo precedente serão avaliadas pelo Presidente do INPI, permitida a delegação para o Diretor de Administração, vedada a subdelegação.

§ 3º O servidor que abandonar, for reprovado por faltas ou pelo não cumprimento de atividades obrigatórias, ou não concluir a ação de desenvolvimento ressarcirá integralmente ao INPI pelos custos envolvendo a licença para capacitação concedida, se for o caso, e com o valor correspondente à remuneração percebida durante a licença, além de ter computados como faltas ao serviço os dias a ela correspondentes, sem prejuízo das demais sanções administrativas e disciplinares cabíveis, na forma da legislação vigente, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo.

CAPÍTULO VI DO REQUERIMENTO E COMPROVAÇÃO

Art. 14. O requerimento de licença para capacitação deverá ser efetuado pelo servidor no sistema SouGov.br e comunicado ao Centro de Educação Corporativa - CETEC, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data inicial da licença, e instruído com:

I - as seguintes informações sobre a ação de desenvolvimento:

a) local em que será realizada;

b) carga horária prevista;

c) período do afastamento previsto, incluído o período de trânsito, se houver, sendo dispensada a apresentação prévia de documentos comprobatórios;

d) instituição promotora, quando houver;

e) custos previstos relacionados diretamente com a ação, se houver; e

f) custos previstos com diárias e passagens, se houver.

II - currículo atualizado do servidor extraído do sistema SouGov.br;

III - justificativa quanto ao interesse da administração pública naquela ação, visando o desenvolvimento do servidor;

IV - cópia do PDP do Instituto;

V - manifestação da chefia imediata do servidor, com sua concordância quanto à solicitação;

VI - manifestação da unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade do servidor, indicando sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação;

VII - pedido de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de confiança, nos casos de licença para capacitação por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, na forma prevista no inciso I do § 1º do art. 18 do Decreto nº 9.991, de 2019;

VIII - anuência do Presidente do INPI ou, quando for o caso, da autoridade delegada; e

IX - publicação do ato de concessão do afastamento.

Art. 15. O servidor deverá comprovar a participação efetiva na ação que gerou seu afastamento, no prazo de até 30 (trinta) dias da data de retorno às atividades, devendo apresentar ao CETEC:

I - certificado ou documento equivalente que comprove a participação;

II - relatório de atividades desenvolvidas;

III - cópia de trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese, com assinatura do orientador, quando for o caso; e

IV - comprovante de entrega à Biblioteca do INPI de exemplar da monografia, do trabalho de conclusão de curso, da dissertação ou da tese.

Parágrafo único. A não apresentação da documentação de que trata este artigo sujeitará o servidor ao ressarcimento dos gastos com seu afastamento ao órgão ou à entidade, na forma da legislação vigente, ressalvado o disposto no § 1º do art. 20 do Decreto nº 9.991, de 2019.

Art. 16. A autoridade máxima ou a autoridade delegada na forma do art. 9º desta Portaria concederá a licença para capacitação após a manifestação:

I - da chefia imediata do servidor, que avaliará a compatibilidade entre a solicitação e o planejamento dos afastamentos de toda força de trabalho da unidade; e

II - do CETEC, que avaliará a relevância da ação de desenvolvimento para a instituição e o cumprimento dos requisitos necessários à concessão.

Parágrafo único. Para fins de concessão da licença para capacitação, a unidade de gestão de pessoas levará em conta, para a manifestação de que trata o inciso II, informações acerca do tempo de efetivo exercício, da existência de períodos de afastamento por licença para tratar de assuntos particulares, períodos de gozo de licença para capacitação, a participação em programas de treinamento regularmente instituídos, ou de afastamentos relacionados no art. 96-A da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 17. Para solicitar a utilização de saldo remanescente oriundo de interrupção de licença para capacitação, o servidor deverá instruir novo processo de solicitação, demonstrando, em relação ao período remanescente, o cumprimento dos requisitos para concessão da licença para capacitação.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA MODALIDADES DE CONCESSÃO

Art. 18. No caso previsto na alínea "a" do inciso V do art. 4º desta Portaria, todos os custos diretos ou indiretos com inscrição, deslocamento, hospedagem e realização da ação de desenvolvimento serão de exclusiva responsabilidade do servidor, salvo quando houver:

I - disponibilidade orçamentária;

II - interesse da administração;

III - aprovação do dirigente máximo do órgão ou entidade; ou

IV - custos indiretos com a capacitação sendo custeados pela instituição promotora.

Art. 19. Para requerer a licença para capacitação, no caso previsto na alínea "a" do inciso V do art. 4º desta Portaria, serão necessários, além daqueles previstos no art. 14, os seguintes documentos:

I - Acordo de Cooperação Técnica assinado pelos órgãos ou entidades envolvidas ou instrumento aplicável; e

II - Plano de Trabalho elaborado pelo servidor, contendo, no mínimo, a descrição de:

a) objetivos da ação na perspectiva de desenvolvimento para o servidor;

b) resultados a serem apresentados ao órgão ou entidade onde será realizada a ação;

c) período de duração da ação;

d) Carga horária semanal; e

e) Cargo e nome do responsável pelo acompanhamento do servidor no órgão ou entidade de exercício e no órgão ou entidade onde será realizada a ação.

Art. 20. A utilização da licença para capacitação para o caso previsto na alínea "b" do inciso V do art. 4º desta Portaria (atividade voluntária) poderá ser realizada em:

I - órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que tenham programa de voluntariado vigente; ou

II - instituições públicas ou privadas de qualquer natureza, na forma do Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019.

Art. 21. Além daqueles previstos no art. 14 desta Portaria, o processo para concessão de licença para capacitação para curso conjugado com a realização de atividade voluntária deverá ser instruído com a declaração da instituição onde será realizada a atividade voluntária, informando:

I - natureza da instituição;

II - descrição das atividades de voluntariado a serem desenvolvidas;

III - programação das atividades;

IV - carga horária semanal e total; e

V - período e o local de realização.

Art. 22. Na hipótese de concessão da licença para capacitação para realização de curso conjugado com atividade voluntária, de que trata a alínea "b" do inciso V do art. 4º desta Portaria, deverão ser observados os critérios já estabelecidos na legislação vigente e os definidos pelo órgão ou entidade, se houver.

Art. 23. Para atividades presenciais a serem realizadas fora do país, deverá haver autorização do Presidente do INPI publicada no Diário Oficial da União.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. As despesas efetuadas pelo INPI com a contratação, a prorrogação ou a substituição contratual, a inscrição, o pagamento de mensalidade, as diárias, as passagens e as manutenções de remuneração referentes a ações de desenvolvimento só poderão ser realizadas após a aprovação do PDP, e serão divulgadas na internet de forma transparente e objetiva.

Parágrafo único. As despesas a que se referem o *caput* deste artigo poderão ser excepcionadas pelo Presidente do INPI, desde que registradas, em revisão do PDP, em processo administrativo específico que contenha a justificativa para a execução.

Art. 25. A inviabilidade no cumprimento da jornada semanal de trabalho será devidamente descrita e justificada pelo servidor e corroborada por suas chefias imediata e mediata.

Art. 26. O servidor em gozo de licença para capacitação não fará jus ao auxílio-transporte.

Art. 27. Em atenção às boas práticas de gestão do conhecimento, o servidor que tenha usufruído de licença para capacitação poderá ser convidado e incentivado a compartilhar os conhecimentos e habilidades adquiridas, com o apoio de sua chefia imediata.

Art. 28. Da decisão de indeferimento da licença para capacitação caberá pedido de reconsideração e recurso, nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Art. 29. Caberá ao Presidente do INPI decidir sobre casos omissos nesta Portaria.

Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Pessoal.

JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

PRESIDENTE



Documento assinado eletronicamente por **DAVISON REGO MENEZES, Coordenador(a)**, em 09/02/2026, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1410980** e o código CRC **55B61B52**.